Lecture 8 : Political

Made By : Ahmed Tamer

تمهيد

في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن النظام البرلماني وشفنا إزاي الحكومة فيه بتتكوّن من الحزب اللي عنده أغلبية في البرلمان، وإزاي العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية بتكون متداخلة. النهارده هنتكلم عن النظام التاني الأشهر في العالم — **النظام الرئاسي (Presidential System)**. وهنشوف إزاي هو مختلف جذرياً عن البرلماني، وليه أمريكا هي النموذج الأصلي ليه، وإيه مميزاته وعيوبه.

جدول المصطلحات

العربي	English
النظام الرئاسي	Presidential System
الرئيس	President
السلطة التنفيذية	Executive Branch
السلطة التشريعية	Legislative Branch
السلطة القضائية	Judiciary Branch
الفصل بين السلطات	Separation of Powers
التوازن والرقابة المتبادلة	Checks and Balances
حق النقض	Veto
تجاوز الفيتو	Override the Veto
الأغلبية الكبيرة	Supermajority
المجمع الانتخابي	Electoral College
صك الإزاحة / العزل	Impeachment
أحادي الشخصية	Unipersonal
الشرعية	Legitimacy
الشلل السياسي	Political Gridlock
الميل للاستبداد	Tendency towards Authoritarianism
صعوبة تغيير القيادة	Impediments to Leadership Change
صلاحيات التعيين	Appointment Powers
صلاحيات المعاهدات	Treaty-making Powers

created with craft

رئيس الدولة	Head of State
رئيس الحكومة	Head of Government
الانتخابات المباشرة	Direct Elections

أولاً: تعريف النظام الرئاسي

> *The presidential system is a form of government in which the president is the chief executive and is elected directly by the people. In this system all three branches – executive, legislative, and judiciary – are constitutionally independent of each other, and no branch can dismiss or dissolve any other. The president is responsible for enforcing laws, the legislature for making them, and the courts for judging.*

النظام الرئاسي هو نظام حكم **الرئيس فيه هو رئيس السلطة التنفيذية** وبيتنتخب **مباشرة من الشعب**. مش زي النظام البرلماني اللي رئيس الوزراء فيه بيتنتخب من الحزب مش من الشعب مباشرة.

في النظام الرئاسي، السلطات الثلاثة **منفصلة دستورياً** عن بعض بشكل واضح وصريح:

السلطة التنفيذية (Executive): الرئيس — مسؤول عن تنفيذ القوانين.

السلطة التشريعية (Legislature): البرلمان أو الكونجرس — مسؤول عن صنع القوانين وتشريعها.

السلطة القضائية (Judiciary): المحاكم — مسؤولة عن الحكم والفصل في القضايا.

والنقطة الجوهرية إن **مفيش فرع يقدر يُقيل أو يحل الفرع التاني**. الرئيس مش يقدر يحل البرلمان، والبرلمان مش يقدر يُقيل الرئيس إلا في حالات استثنائية جداً. كل فرع مستقل بذاته.

> *Each is given specific powers to check and balance the others.*

ده المبدأ الأساسي في النظام الرئاسي — **Checks and Balances** أو التوازن والرقابة المتبادلة. كل سلطة عندها صلاحيات محددة تقدر تراقب بيها وتقيّد السلطات التانية. الهدف منع أي سلطة من الاستبداد والتفرد.

> *Total executive responsibility is assigned to the president as an individual, not collectively to a council of ministers, as in the parliamentary system. The president's cabinet is not made of legislators but of any individuals considered able by the president and approved by the Senate.*

created with craft

وده من أهم الفروق بين النظامين: في النظام البرلماني، السلطة التنفيذية موزّعة على **مجلس الوزراء كجماعة** — هم مسؤولون جماعياً. أما في النظام الرئاسي، **كل المسؤولية التنفيذية على الرئيس لوحده كفرد**. الرئيس هو المسؤول الأول والأخير.

ومن النتائج المهمة لده: الوزراء (Cabinet) في النظام الرئاسي **مش لازم يكونوا أعضاء في البرلمان**. الرئيس بيختار أي حد يشوفه مناسباً وكفؤاً من أي مجال — ممكن خبراء، أكاديميين، رجال أعمال — وبس البرلمان (السينات في أمريكا) لازم يوافق على التعيين.

> *Of the world's political systems, the presidential system of government is the most common and popular. This system of government has its origins in the American presidential system of government and its Constitution of 1787, which created the office of 'president' as head of state.*

النظام الرئاسي هو **الأكثر انتشاراً وشعبية في العالم**. وأصله راجع لأمريكا ودستورها سنة 1787 اللي أنشأ منصب الرئيس كرئيس للدولة. يعني أمريكا هي اللي اخترعت الفكرة دي وبعدين الدول التانية اقتدت بيها.

ثانياً: خصائص النظام الرئاسي

> *The executive branch does not propose bills. However, they may have the power to veto acts of the legislature and, in turn, a supermajority of legislators may act to override the veto.*

في نقطة مهمة جداً هنا: **السلطة التنفيذية (الرئيس) مش من حقها تقدم مشاريع قوانين للبرلمان**. تشريع القوانين ده شغل البرلمان مش الرئيس.

لكن الرئيس عنده سلاح قوي اسمه **حق النقض (Veto)** — يعني لو البرلمان مرّر قانون والرئيس مش عاجبه، يقدر يرفضه. القانون بيرجع للبرلمان ومش بيطبق.

لكن البرلمان كمان عنده رد — لو **أغلبية كبيرة جداً (Supermajority)** من أعضاء البرلمان صوّتوا ضد الفيتو، يقدروا يتجاوزوه (Override the veto) ويُمرروا القانون رغم رفض الرئيس. في أمريكا مثلاً لازم ثلثين من الكونجرس. الآلية دي هي عملياً **Checks and Balances** في أجمل صورها.

> *The president has a fixed term of office. Elections are held at scheduled times and cannot be triggered by a vote of confidence or other such parliamentary procedures. Although in some countries, there is an exception to this rule, which provides for the removal of a president who is found to have broken a law.*

created with craft

من أهم خصائص النظام الرئاسي إن **الرئيس بيشتغل لمدة محددة ثابتة**. الانتخابات بتتم في مواعيد محددة مسبقاً ومش ممكن يتم تبكيرها أو تأجيلها بسبب تصويت ثقة أو أي إجراء برلماني. ده الفرق الجوهري عن النظام البرلماني اللي ممكن فيه الحكومة تسقط في أي وقت لو البرلمان سحب ثقته.

الاستثناء الوحيد هو لو الرئيس **ثبت إنه كسر القانون** — وهنا ممكن يتم إزالته من منصبه. في أمريكا ده بيسمى **Impeachment**. لكن ده إجراء نادر وصعب ومش بيحصل إلا في حالات استثنائية خطيرة جداً.

> *Today, almost all countries which are not monarchies have presidents as their heads of state. This does not mean that they operate under a presidential system of government. Many countries operating under a parliamentary system of government also have presidents, but these heads of state are largely ceremonial offices with little executive power.*

نقطة مهمة جداً لازم تفهمها: **وجود رئيس في دولة مش معناه إن النظام رئاسي**. معظم دول العالم اللي مش ملكيات عندها رئيس — لكن كتير منهم بيشتغلوا بنظام برلماني. الرئيس في الدول دي دوره **رمزي وبروتوكولي** ومعندوش سلطة تنفيذية حقيقية. الفرق الأساسي إن في النظام الرئاسي الحقيقي، الرئيس هو اللي بيحكم فعلاً.

> *All other presidents in the presidential system of government are elected directly through regular presidential elections. The only exception is the United States of America where the president is elected through an Electoral College system of voting.*

كل الرؤساء في النظام الرئاسي بيتنتخبوا **مباشرة من الشعب** عن طريق انتخابات رئاسية — ما عدا استثناء وحيد وهو أمريكا. في أمريكا الرئيس بيتنتخب عن طريق نظام **Electoral College** أو المجمع الانتخابي. وده نظام غريب شوية — الشعب مش بيصوّت للرئيس مباشرة، بيصوّت لمندوبين في كل ولاية، والمندوبين دول هم اللي بيصوّتوا للرئيس. ودول بيسموه **Electors** أو الناخبون.

> *The key difference between such a system with a powerful president and a true presidential system is that there is no clear separation of powers between legislative and executive powers.*

الفرق الجوهري بين نظام فيه رئيس قوي ونظام رئاسي **حقيقي** هو وجود أو غياب الفصل الواضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. في النظام الرئاسي الحقيقي، الفصل واضح وصريح وكل سلطة مستقلة تماماً.

ثالثاً: الخصائص المميزة للنظام الرئاسي

> *Unique Characteristics:*

created with craft

> *The two main characteristic features of the presidential system are:*
>
> *First, that it consists of a single individual and thus unipersonal. Presidential governments make no distinction between the positions of head of state and head of government, both of which are held by the president.*
>
> *Second that this person is independent of the legislative and the judicial branches of government.*

الخاصية الأولى — أحادي الشخصية (Unipersonal):

النظام الرئاسي قايم على **فرد واحد** هو الرئيس. ومهم جداً إن النظام الرئاسي **ما بيفرقش** بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة — الاثنين في نفس الشخص. الرئيس هو في نفس الوقت رئيس الدولة ورئيس الحكومة. مختلف عن النظام البرلماني اللي فيه ملك أو رئيس رمزي ورئيس وزراء بيحكم.

الخاصية الثانية — الاستقلالية:

الرئيس **مستقل** عن السلطتين التشريعية والقضائية. مش محتاج موافقة البرلمان عشان يحكم ومش تحت سلطته.

> *Powers of the President:*
>
> *There are many powers of the president:*
>
> *Legislative powers*
>
> *Appointment powers*
>
> *Financial powers*
>
> *Treaty-making powers*
>
> *War-making powers*

صلاحيات الرئيس:

أولاً — الصلاحيات التشريعية (Legislative Powers):

رغم إن الرئيس مش بيُشرّع، لكن عنده تأثير على التشريع عن طريق الـ Veto وكمان حق تقديم توصيات وأجندة سياسية للبرلمان.

ثانياً — صلاحيات التعيين (Appointment Powers):

الرئيس بيعيّن الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء وحتى قضاة المحكمة العليا — وده سلاح قوي جداً لأن القضاة بيفضلوا مدى الحياة في أمريكا.

created with craft

ثالثاً — الصلاحيات المالية (Financial Powers):

الرئيس بيقدم مقترح الميزانية العامة للدولة ولو إن البرلمان هو اللي بيوافق عليها في النهاية.

رابعاً — صلاحيات المعاهدات (Treaty-making Powers):

الرئيس هو المسؤول عن توقيع المعاهدات الدولية مع الدول الأخرى — لكن في أمريكا البرلمان (السينات) لازم يوافق بأغلبية الثلثين.

خامساً — صلاحيات الحرب (War-making Powers):

الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبيتخذ قرارات الحرب والسلم.

رابعاً: مميزات النظام الرئاسي

Advantages of Presidential Systems:

Direct Elections and Legitimacy: the president is often elected directly by the people. This makes the president's power more legitimate than that of a leader appointed indirectly.

الميزة الأولى — الانتخاب المباشر والشرعية (Direct Elections and Legitimacy):

الرئيس بيتنتخب مباشرة من الشعب كله — يعني شرعيته أقوى بكتير من رئيس الوزراء اللي بيتختاره الحزب. الشعب عارف بالاسم لمين بيدي صوته وليه. لو الرئيس كسب بـ 60 مليون صوت مثلاً — ده بيعطيه تفويضاً شعبياً قوي يتصرف بناءاً عليه.

Separation of Powers: a presidential system establishes the presidency and the legislature as two parallel structures. Supporters say that this arrangement allows each structure to monitor and check the other, preventing abuses.

الميزة الثانية — الفصل بين السلطات (Separation of Powers):

في النظام الرئاسي، الرئاسة والبرلمان بيكونوا **هيكلين موازيين** كل واحد مستقل. المؤيدون بيقولوا إن الترتيب ده بيسمح لكل سلطة ترقب وتقيّد التانية، وده بيمنع الاستبداد وسوء استخدام السلطة. الفكرة إن مفيش حد بيملك كل السلطة — دايماً في حد تاني بيراقبك.

---

created with craft

> *Stability: a president may provide more stability than a prime minister who can be dismissed at any time.*

الميزة الثالثة — الاستقرار (Stability):

الرئيس بيوفر استقراراً أكبر من رئيس الوزراء. ليه؟ لأن رئيس الوزراء ممكن يتشال في أي وقت لو البرلمان سحب الثقة. أما الرئيس فعنده فترة محددة ومضمونة — ما حدش يقدر يشيله قبل نهايتها إلا في حالات استثنائية. ده بيخلي الدولة مستقرة وسياساتها مستمرة.

> *Speed and decisiveness: some argue that a president with strong powers can usually enact changes quickly. However, others argue that the separation of powers slows the system down.*

الميزة الرابعة — السرعة والحسم (Speed and Decisiveness):

بعض الناس بيقولوا إن الرئيس اللي عنده صلاحيات قوية يقدر يتخذ قرارات ويطبق تغييرات **بسرعة** — خصوصاً في الأزمات. لكن في الوقت نفسه، الجانب التاني من الصورة إن الفصل بين السلطات ممكن يبطّئ الأمور — لو الرئيس من حزب والبرلمان من حزب تاني، القرارات ممكن تتعطل لفترة طويلة.

خامساً: عيوب النظام الرئاسي

> *Disadvantages of Presidential Systems:*
>
> *Tendency towards Authoritarianism: Some political scientists argue that presidential systems have difficulty sustaining democratic practices, noting that the presidential system has slipped into authoritarianism in many of the countries in which it has been implemented.*

العيب الأول — الميل نحو الاستبداد (Tendency towards Authoritarianism):

ده نقد خطير جداً وبيقوله علماء سياسة كتار. بيقولوا إن النظام الرئاسي **صعب يحافظ على الممارسات الديمقراطية على المدى الطويل**. وبيلاحظوا إن في دول كتيرة جربت النظام الرئاسي، الرئيس في النهاية حوّل النظام لاستبداد وديكتاتورية. والتاريخ فعلاً مليان بأمثلة من أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

السبب المنطقي ده: لأن الرئيس شخص واحد بيملك كل السلطة التنفيذية، لو الضمانات والمؤسسات مش قوية بما يكفي — ده بيفتح الباب لإساءة السلطة.

---

created with craft

> *Political gridlock: The separation of powers of a presidential system establishes the presidency and the legislature as two parallel structures. This frequently creates undesirable and long-term Political gridlock and political instability whenever the president and the legislative majority are from different parties.*

العيب الثاني — الشلل السياسي (Political Gridlock):

ده واحد من أكبر مشاكل النظام الرئاسي. لما يكون الرئيس من حزب والأغلبية في البرلمان من حزب تاني — البلد ممكن تدخل في **شلل سياسي كامل**. الرئيس عايز يمرر قانون، البرلمان يرفضه. البرلمان يمرر قانون، الرئيس يستخدم الفيتو. وكل واحد بيلوم التاني والشعب هو اللي بيتأثر.

أمريكا نفسها عاشت ده كتير — لما مثلاً بيكون في رئيس ديمقراطي والكونجرس جمهوري، الحكومة بتتعطل وبتحصل **Government Shutdown** والموظفين مش بياخدوا مرتباتهم.

> *Impediments to leadership change: it is claimed that the difficulty in removing an unsuitable president from office before his or her term has expired represents a significant problem.*
>
> *Is common because the electorate usually expects more rapid results from new policies than are possible. In addition, this reduces accountability by allowing the president and the legislature to shift blame to each other.*

العيب الثالث — صعوبة تغيير القيادة (Impediments to Leadership Change):

لو الرئيس **مش كفؤ أو بيتصرف غلط** — صعب جداً تشيله قبل ما تنتهي مدته. في النظام البرلماني، البرلمان يقدر يشيل رئيس الوزراء بسرعة بتصويت الثقة. لكن في النظام الرئاسي، لازم تثبت إن الرئيس كسر القانون وتمر بإجراءات قانونية طويلة ومعقدة. والشعب في الغالب بيتوقع نتائج سريعة من السياسات الجديدة أكتر مما هو ممكن فعلاً.

وكمان في مشكلة المسؤولية — لما الأمور بتبقى غلط، الرئيس بيلوم البرلمان والبرلمان بيلوم الرئيس، وفي النهاية مفيش حد بيتحاسب فعلاً.

Presidential vs Parliamentary — ملخص

created with craft

الجانب	Aspect	النظام الرئاسي / Presidential	النظام البرلماني / Parliamentary
انتخاب الرئيس/PM	Election	مباشرة من الشعب / Directly elected	من الحزب / By party leadership
رأس الدولة والحكومة	Head of State/ Govt	شخص واحد / Same person	شخصان مختلفان / Two different people
الفصل بين السلطات	Separation of Powers	واضح وصريح / Clear & explicit	غير واضح / Not obvious
استقرار الحكومة	Government Stability	عالي / High	أقل / Lower
إزالة الرئيس/PM	Removal	صعبة جداً / Very difficult	سهلة نسبياً بتصويت ثقة / Easier via vote of confidence
تمرير القوانين	Legislation	أبطأ / Slower	أسرع / Faster
الكابينة	Cabinet	من خارج البرلمان / Non-legislators	من البرلمان / Legislators
خطر الاستبداد	Authoritarianism Risk	أعلى / Higher	أقل / Lower
الشلل السياسي	Political Gridlock	ممكن يحصل / Possible	نادر / Rare

created with craft